

UGEL-Tocache
"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"



Resolución Directoral N°.....LC2734

Tocache; **05 OCT 2023**

Vistos: los documentos que se adjuntan

CONSIDERANDO:

Que, con Nota de Coordinación N° 246- 2023-GRSM-DRE-UGELT/ADM, de fecha 18 de setiembre de 2023, emitido por el Mag. Eco. Jhony E. Valles Gonzales-Jefe de Oficina de Administración de Ugel Tocache, donde solicita opinión legal acerca de solicitud temporal: cambio de modalidad de prestación de labores-Teletrabajo, de la servidora Meri Flor Alegría Guzmán.

Que, con Informe N° 102-2023-GRSM-DRE-UGELT/ADM/G.RR.HH/E.A.I, de fecha 12 de setiembre de 2023, emitido por la Lic. Adm. Katerin Vanessa Sánchez García-Especialista Administrativo I, dirigido a la Sra. Silvia Yantas Alvino-Responsable de RR.HH, donde informa en su conclusión que de acuerdo a lo detallado líneas arriba, tomando como referencia la Ley N° 31572-Ley de Teletrabajo y su Reglamento, para poder atender las solicitudes en cuanto al teletrabajo, se debe realizar el Plan de Implementación del Teletrabajo, esto en coordinación con todos los Jefes de área, considerando las funciones de cada puesto de los servidores de su dependencia , ya que estos mismos serán los encargados de la supervisión y control de cada servidor o puesto atendible para teletrabajo. Este plan debe ser aprobado y reconocido mediante resolución emitida por el Titular de cada institución pública.

Por otro lado, el Ministerio de Educación, ni nuestra DRE ha emitido especificaciones sobre la aplicación de esta Ley, para la atención a los servidores inmersos a nuestro sector.

Para la atención al Expediente VIR-2023018637, se debería de solicitar a su superior inmediato las funciones específicas que cumple, y si las mismas son compatible a desarrollarse remotamente, de la misma forma si su jefatura podría realizar el control, verificación y seguimiento de estas, e integrarlo de acuerdo al análisis y evaluación al plan de implementación de teletrabajo en la unidad de Gestión Educativa Local Tocache.

Que, con Solicitud de fecha 05 de setiembre de 2023, emitido por Meri Flor Alegría Guzmán, dirigido al Mg. Jorge Danny Sandoval Ruiz-Director de UGEL TOCACHE, en donde solicita Temporalmente cambio de modalidad de prestación de labores de forma Teletrabajo.

Que, con Oficio Múltiple N° 00117-2023-MINEDU/SG-OGRH, emitido por Magali Meza Mundaca-Jefa de la Oficina General de Recursos Humanos, de fecha 06 de setiembre de 2023, en donde en el marco de las funciones de esta Oficina General, establecidas en el art. 81° y siguientes del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Educación, respecto a supervisar las acciones relacionadas con los procesos del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos humanos, se recuerda la importancia de dar estricto cumplimiento a las disposiciones establecidas en la Ley N° 31572, Ley del Teletrabajo y su reglamento, con especial atención a las vinculadas a la aplicación preferente y prioritaria de esta modalidad de trabajo en favor de la población vulnerable y otros.

Finalmente se invita a participar de una capacitación virtual sobre los alcances de la ley N° 3572-Ley de Teletrabajo y su Reglamento el 19 de setiembre de 2023, para ello, deberá inscribirse al siguiente correo: esp.legalobir@minedu.gob.pe.

Que, con Resolución Directoral N° 002331, de fecha 17 de agosto de 2023, emitido por emitido por Jorge Danny Sandoval Ruiz-Director de Ugel



Tocache, en donde se le Concede la ampliación de licencia con goce haberes a la trabajadora Meri Flor Alegría Guzmán, con CITT N° A-296-00019844, con vigencia de 23/07/2023 hasta el 06/08/2023.

Que, con Informe N° 0147-2023-GRSM-DRE/DO-OO-UE-303-T/P, de fecha 26 de setiembre de 2023, emitido por Mg. Elina Germany Pérez- Especialista en Presupuesto, dirigido a la CPC Milita Pezo Valles-Jefe del Área de Gestión Institucional, en donde informa en sus conclusiones que la Unidad de Presupuesto NO CUENTA con disponibilidad presupuestaria para la implementación del teletrabajo en nuestra entidad, para brindar las compensaciones económicas por la previsión al teletrabajador, ya que según lo mencionado en el Art. 8° inciso 8.4 y el 8.7 de la Ley N° 31572-Ley de Teletrabajo.

Que, con Nota de Coordinación N° 226-2023-GRSM-DRE-UGE-T/AGI-PPTO, de fecha 26 de Setiembre de 2023, emitido por la CPC Milita Pezo Valles-Jefe del Área de Gestión Institucional, en donde informa que de acuerdo al Informe N° 0147-2023-GRSM-DRE/DO-OO-UE-303-T/P, de fecha 26 de setiembre de 2023, emitido por Mg. Elina Germany Pérez- Especialista en Presupuesto, comunica que NO SE AUTORIZA la DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA LA IMPLEMENTACION DEL TELETRABAJO en nuestra Entidad.

Que, de la revisión de las normas se tiene que, la Ley General de la Persona con Discapacidad- Ley N° 29973, establece en su art. 2°:

"Artículo 2. Definición de persona con discapacidad: La persona con discapacidad es aquella que tiene una o más deficiencias físicas, sensoriales, mentales o intelectuales de carácter permanente que, al interactuar con diversas barreras actitudinales y del entorno, no ejerza o pueda verse impedida en el ejercicio de sus derechos y su inclusión plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones que las demás."

Que, sobre la aplicación del teletrabajo en la Administración Pública,

2.4 Al respecto, SERVIR ha tenido oportunidad de emitir opinión a través del Informe Técnico N° 0002782-2022-SERVIR-GPGSC1 (disponible en www.gob.pe/servir), el cual en su numeral 3.4 concluyó lo siguiente sobre el teletrabajo:

3.4 A diferencia del trabajo remoto que era una medida excepcional para salvaguardar la vida y salud de los servidores públicos en tiempo de pandemia; el teletrabajo es una modalidad de prestación de labores que se utiliza en función a las necesidades de la entidad para prestar mejores servicios a los ciudadanos, y tiene como finalidad, entre otros, la gestión por resultados, la atracción del talento, con enfoques de género, discapacidad, superando brechas territoriales. Tiene base legal en la Ley N° 31572 "Ley del Teletrabajo" y su implementación está condicionada a la publicación de su reglamento.

2.5 De esta manera, el citado informe técnico contiene un alcance general sobre el teletrabajo en la Administración Pública; siendo que, la aplicación del teletrabajo a favor de las poblaciones vulnerables se procede a desarrollar en los párrafos siguientes.

Que, sobre la aplicación del teletrabajo en favor de las poblaciones vulnerables:

- En este extremo, corresponde señalar que, conforme lo dispone el artículo 22 de la Constitución Política, el trabajo es un deber y un derecho, y es base del bienestar social y un medio de realización de la persona.
- Además, el artículo 23 de la Constitución Política contempla que el trabajo, en sus diversas modalidades, es objeto de atención prioritaria del Estado, el cual protege especialmente a la madre, al menor de edad y al impedido que trabajan. Asimismo, el Estado peruano promueve condiciones para el progreso social y económico, en especial mediante políticas de fomento del empleo productivo y de educación para el trabajo.
- Siendo así, el Estado regula una serie de derechos e implementa políticas públicas destinadas a promover el desarrollo y empleabilidad de las poblaciones vulnerables en el mercado del trabajo. Al respecto, la parte considerativa del Reglamento de la Ley N° 31572, Ley del teletrabajo, aprobado por Decreto Supremo N° 002-2023-TR (en adelante, el Reglamento), señala que esta modalidad especial de prestación de servicios beneficiará la empleabilidad de las poblaciones vulnerables.
- La ventaja antes descrita posibilita, además, armonizar o conciliar la vida laboral con las responsabilidades familiares, eliminar barreras geográficas, alcanzar un Estado más inclusivo e incentivar la transformación digital del Estado; siendo el teletrabajo una importante



herramienta para promover la participación de grupos de trabajadores tradicionalmente relegados.

- Por otro lado, con relación a la implementación del teletrabajo en la Administración Pública, en el Dictamen de la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología recaído en los Proyectos de Ley N° 1046/2021-CR y N° 1292/2021-CR (proyectos normativos de la Ley N° 31572, Ley del teletrabajo) se menciona lo siguiente:

(...) en lo que respecta al servicio civil, debemos indicar que la aplicación del teletrabajo requiere de determinadas condiciones como el uso de herramientas de trabajo, equipos y que la entidad pública, o en su defecto, el servidor civil, deban estar en capacidad de aportarlos para el cumplimiento debido de las funciones de trabajo, por lo que, la aplicación del teletrabajo no podría derivar solo de la decisión unilateral del servidor civil; de lo contrario, la aplicación de la modalidad de teletrabajo sin las condiciones mínimas de trabajo, conllevará a un incumplimiento en la prestación de servicios públicos. En consecuencia, la Comisión solo considerará que el teletrabajo se fomenta a favor de la población vulnerable, estableciendo su realización preferentemente para el caso del personal en situación de discapacidad, gestante y en período de lactancia, además, del personal responsable del cuidado de niños, de personas adultas mayores, de personas con discapacidad, de personas pertenecientes al grupo de riesgo por factores clínicos o enfermedades preexistentes o con familiares directos que se encuentren con enfermedad en estado grave o terminal o sufran accidente grave; debiéndose previamente evaluar la naturaleza de las funciones y el perfil del puesto que desempeña el trabajador. Asimismo, se incluirá que el reglamento establece el procedimiento para la evaluación y aplicación del teletrabajo en favor de las poblaciones vulnerables.



- En ese sentido, la Ley N° 31572, Ley del teletrabajo, tiene por objeto regular el teletrabajo en las entidades de la Administración Pública y en las instituciones y empresas privadas en el marco del trabajo decente y la conciliación entre la vida personal, familiar y laboral, y promover políticas públicas para garantizar su desarrollo, siendo que, se fomenta su aplicación preferentemente en favor de las poblaciones vulnerables.
- Para esto, el Estado prioriza la capacitación de los trabajadores en situación vulnerable en el manejo de herramientas de trabajo digitales y no digitales, y en el desarrollo de competencias y habilidades para realizar las tareas de los puestos y actividades teletrabajables.
- Así, el artículo 16 de la Ley N° 31572, Ley del teletrabajo, establece lo siguiente: Artículo 16. Teletrabajo en favor de la población vulnerable y otros 16.1 El teletrabajo se fomenta en favor de la población vulnerable, estableciendo su realización preferentemente para el caso del personal en situación de discapacidad, gestante y en período de lactancia, además, del personal responsable del cuidado de niños, de personas adultas mayores, de personas con discapacidad, de personas pertenecientes a grupos de riesgo por factores clínicos o enfermedades preexistentes o con familiares directos que se encuentren con enfermedad en estado grave o terminal o sufran accidente grave, debiéndose evaluar previamente la naturaleza de las funciones y el perfil del puesto que desempeña el trabajador. 16.2 El reglamento establece el procedimiento para la evaluación y aplicación del teletrabajo en favor de las poblaciones vulnerables.
- Por su parte, el artículo 32 del Reglamento regula el siguiente procedimiento para la aplicación del teletrabajo en favor de aquellos trabajadores pertenecientes a poblaciones vulnerables:

“Artículo 32.- Procedimiento para la aplicación del teletrabajo en favor de la población vulnerable y otros

- 32.1 Corresponde al/a la empleador/a público y/o privado identificar y evaluar las tareas de los puestos y actividades teletrabajables y de ser el caso, modificar alguna actividad no teletrabajable del puesto; a fin de garantizar la continuidad de la prestación de servicios, tomando en cuenta las responsabilidades y labores que ejecutará el/la teletrabajador/a perteneciente a la población vulnerable y otros.
- 32.2 Para efectos de la realización preferente del teletrabajo a que se refiere el artículo 16 de la Ley, el/la empleador/a público y/o privado debe evaluar la compatibilidad de la naturaleza de las funciones y el perfil del puesto que desempeñan los/las

trabajadores/as y/o servidor/a civil con la realización del teletrabajo, debiendo incorporar en sus documentos de gestión la compatibilidad del puesto con el teletrabajo. En el caso del sector público, basta con que la entidad pública identifique los puestos o posiciones que son susceptibles de trabajar mediante esta modalidad laboral en el listado de puestos teletrabajables del Plan de Implementación del Teletrabajo, de acuerdo a lo establecido en el numeral 36.2 del artículo 36 del presente reglamento.

32.3 De conformidad con el artículo 16 de la Ley, el/la empleador/a público y/o privado debe evaluar la solicitud del/ de la teletrabajador/a para el cambio de modalidad de la prestación de labores, de forma presencial a teletrabajo, teniendo en cuenta si el/la trabajador/a y/o servidor/a civil se encuentra en alguna de las situaciones detalladas en el numeral 16.1 del referido artículo”.

- Por consiguiente, el teletrabajo es una modalidad especial de prestación de labores, cuya implementación se ejecuta en el marco del trabajo decente y la conciliación entre la vida personal, familiar y laboral. Forma parte de las políticas públicas que busca su aplicación preferente en favor de las poblaciones vulnerables, con el fin de facilitarles mejores oportunidades laborales y mejores niveles de calidad de vida y productividad.
- En tal sentido, los servidores civiles pertenecientes a poblaciones vulnerables, referidos en el artículo 16° de la Ley N° 31572 y en el artículo 30° del Reglamento, pueden solicitar la aplicación preferente del teletrabajo. Así, luego de haber identificado y evaluado las tareas de los puestos y actividades teletrabajables, en caso que la naturaleza de las labores no sea compatible con el teletrabajo, las entidades públicas podrán modificar alguna actividad no teletrabajable del puesto, de manera que, se pueda garantizar la continuidad de la prestación de servicios, tomando en cuenta las responsabilidades y labores que ejecutará el teletrabajador perteneciente a la población vulnerable.
- Finalmente, la mencionada modificación de alguna actividad no teletrabajable del puesto se fundamenta en la especial protección que la normativa otorga a las poblaciones consideradas vulnerables; por lo que, habiéndose previamente evaluado la naturaleza de las funciones y el perfil del puesto que desempeña el trabajador, si sucede que la naturaleza de alguna función no permite que sea realizada mediante teletrabajo, entonces, las entidades públicas están facultadas para poder variar dicha actividad o función no teletrabajable del puesto.

Que con Opinión Legal N°100-2023- GRSM-

DRE/UGEL-T/DO-OO-UE303-AJ de fecha 28 de setiembre, emitido por la Abg. Dolly Rengifo Romero - Responsable del Área de Asesoría Jurídica, recomendó: DECLARAR IMPROCEDENTE el pedido de la servidora Sra. Meri Flor Alegría Guzmán – Secretaria de Asesoría Jurídica.

Que, con Informe N°0224-2023-GRSM-DRE-UGEL-

T/ADM de fecha 28 de setiembre del 2023, emitido por el Jefe de la Oficina de Administración de la Ugel - Tocache, el Mag. Econ. Jhony Eysten Valles Gonzales, derivó la OPINION LEGAL N°099-2023-GRSM-DRE/UGEL-T/DO-OO-UE303-AJ, a fin de que a través de su despacho autorice proyectar la Resolución Administrativa de IMPROCEDENCIA, con respecto a la solicitud temporal de cambio de modalidad de prestación de labores - TELETRABAJO, presentada por la servidora Meri Flor Alegría Guzmán.

Que, con Memorando N° 978-2023-GRSM-DRE-

UGELT/D, de fecha 28 de setiembre del 2023, el Director de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache, **AUTORIZA PROYECTAR RESOLUCIÓN DIRECTORAL DECLARANDO IMPROCEDENTE** el pedido presentado por la servidora Sra. Meri Flor Alegría Guzmán, acerca de la solicitud temporal: cambio de modalidad de prestación de laborales – Teletrabajo.

De conformidad con el Art. 16° de la Constitución Política del Perú; el artículo 141° del Decreto Supremo N° 011-2012-ED – Reglamento de la Ley N° 28044 Ley General de Educación; Ley de Procedimiento Administrativo General – Ley N° 2744

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1.- DECLARAR IMPROCEDENTE el pedido presentado por la servidora Sra. Meri Flor Alegría Guzmán, acerca de la solicitud temporal: cambio de modalidad de prestación de laborales – Teletrabajo.



LC2734

ARTÍCULO 2.- ENCARGAR, a la Oficina de Secretaría General de la UGEL Tocache. NOTIFIQUE la presente Resolución con las formalidades previstas en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado por Decreto Supremo N° 004 -2019-JUS; al administrado y a las instancias administrativas de la Entidad, para su conocimiento y fines pertinentes.

Regístrese y Comuníquese,



Mg. Jorge Danny SANDOVAL RUIZ
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA
LOCAL DE TOCACHE

JDSR/DUGEL
JEVG/JA
SVYA/G-RR.HH
MCPD/PROYECT-UGEL

